



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 229/15
ביחד עם תיק מס': 395/15

בענין: 1. יעקב דינור ת.ז. 006904932
מרים דינור ת.ז. 050531961

2. דרור כץ ת.ז. 022191431
מאירה כץ ת.ז. 023012040

3. ליאון לוי ת.ז. 05233627
ליאורה לוי ת.ז. 5286353

כולם ע"י ב"כ עו"ד שמעון צח ואח'
מרח' חורי 2, מגדל הנביאים קומה 8
חיפה ת.ד. 481, חיפה 3100401
טל': 04-8643264, פקס: 04-8645826

התובעים/
נתבעים שכנגד

נ ג ז

ליאור עדי ת.ז. 203027149

ע"י ב"כ עו"ד יאיר אבני ואח'
שד' פל-ים 2 בנין ברוש חלונות הסיטי חיפה 33095
טל': 04-8682020, פקס: 04-8682030

הנתבעת/
תובעת שכנגד

פ ס ק - ד י נ

1. התובעים בתיק תביעה 229/15, שהם בעלים של 3 דירות בבית משותף, הגישו תביעה כנגד הנתבעת, בעלים של דירה נוספת באותו הבית, בה עתרו למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעת להרוס את תוספות הבניה שבנתה על הגג המשותף, על גבי גג הממ"ד ובמרפסות בניגוד להיתר הבניה שניתן לה; לאפשר גישה לגג המשותף בכל עת ולהסיר מכשולים שימנעו המעבר. כן עתרו התובעים למתן צו מניעה קבוע שימנע מהנתבעת לבנות או להרחיב דירתה ללא קבלת הסכמת יתר בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש עפ"י חוק.

2. הנתבעת, שהיא התובעת בתיק תביעה מס' 395/15, הגישה תביעה כנגד הנתבעים שהם התובעים בתיק 229/15 בה עתרה למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעים שכנגד מס' 1 (להלן: "דינור") לסלק ידם משטחים משותפים אשר ניכסו לעצמם, למתן צו עשה אשר יחייב את נתבעים מס' 2 (להלן: "כץ") להרוס משטח דק שבנו ברכוש המשותף ולסלק ידם ממקלט הבית ומקומת העמודים אותם ניכסו

לעצמם, ולמתן צו עשה אשר יורה לנתבעים מס' 3 (להלן: "לוי") לאפשר גישה לגג המשותף המצוי מעל דירתם.

3. הבית המשותף האמור מכיל 4 דירות, 3 מהן בבעלות התובעים והדירה הנותרת בבעלות הנתבעת, נמצא ברח' צפרירים 3, חיפה, והמזוהה כחלקה 19 בגוש 10765 (להלן: "הבית/הבית המשותף").

4. שתי התביעות אוחדו והתנהלו במשותף. לשם הנוחות תכונה תביעה מס' 229/15 "התביעה" ותביעה מס' 395/15 תכונה "התביעה שכנגד".

טענות התביעה וההגנה שכנגד -

5. הנתבעת הגישה בקשה למתן היתר בניה בה ביקשה להרחיב דירתה על הגג המשותף של הבית. התובעים נתנו הסכמתם לבניה זו. אלא שבנוסף למבוקש בהיתר הבניה בנתה הנתבעת בניה נוספת שלא נכללה בהיתר, השתלטה על כל הגג המשותף באגף הצפוני של הבית וניכסה אותו לעצמה. הנתבעת גם ביטלה את העלייה שהייתה קיימת לגג. אחוזי הבניה אותן רשאית היתה הנתבעת לנצל מסתכמים ב-56 מ"ר (47 מ"ר חלקה היחסי באחוזי הבניה +9 מ"ר שרכשה ממשי' אטדגי, הבעלים הקודמים של דירת דינור). בפועל בנתה הנתבעת 35 מ"ר (כולל ממ"ד בקומה הראשונה) ו-45 מ"ר על הגג ובסה"כ 80 מ"ר. בניה בהיקף זה עולה על חלקה היחסי באחוזי הבניה. הצמדת יתרת הגג כמרפסת לדירת הנתבעת מהווה תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף ואינה אפשרית ללא הסכמות כל בעלי הדירות בבית.

6. התובעים נתנו הסכמה לתוכנית הבקשה להיתר בניה הראשונה שהוגשה ע"י הנתבעת, אך לא הסכימו לתוכנית מצב סופי אשר שונה מקודמתה ונעשה בה "מקצה שיפורים".

7. בנוסף, הנתבעת בנתה מרפסת זיזית מעל דירת דינור, בניגוד להיתר הבניה וללא הסכמות התובעים ואף הגדילה לעשות וסגרה אותה בקירוי עץ.

8. בבקשה להיתר הבניה שהגישה הנתבעת הודגמו "גגות ללא שימוש", לרבות גג הממ"ד שבנתה הנתבעת. בפועל, הנתבעת הפכה גגות אלו למרפסות ואף קירתה שטחים אלו.

9. הנתבעת הציבה על גג הבית המשותף ג'קוזי ובנתה פרגולה מקונסטרוקציית עץ. הללו מעמיסים משקל רב על גג המבנה ועלולים לסכן את המבנה ואת יושביו.

10. הנתבעת העתיקה את דוד השמש של דינור לגג העליון של הבית ללא הסכמתם.

11. אביה של הנתבעת, מי שאמון על הבניה המפורטת, ריצה בעבר תקופת מאסר בגין אחריותו ל"אסון ורסאי", בהיותו אחד מבעלי האולם. בנוסף ניתן צו הריסה בתיק 10/10 שנוהל בפני כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין הגב' צ.

פיגנבוים למרפסת, מדרגות חיצוניות והגבהת קרקע שניבנו אף הם על ידי אביה של הנתבעת. נתונים אלו מעידים על כך שמדובר באדם אשר רומס את הוראות החוק חדשות לבקרים.

טענות ההגנה והתביעה שכנגד-

12. ביום 4.9.05 נרשם לבית המשותף תקנון מוסכם בו נקבע כי בעלי דירות מס' 2 ו-4 מימשו את זכות הבניה שהייתה להם ומשכך שמורה לבעלי דירות מס' 1 ו-3 זכות דומה. עוד נקבע בתקנון המוסכם כי גם לאחר שבעלי דירות מס' 1 ו-3 יממשו את זכות הבניה האמורה יהיה כל בעל דירה בבית רשאי לנצל את מלוא חלקו באחוזי הבניה ללא צורך בהסכמות שאר בעלי הדירות בבית ובתנאי שקיבל לכך היתר בניה כדין.
13. לכל 4 הדירות בבית חלקים זהים ברכוש המשותף. טרם הבניה עמדה יתרת חלקה של הנתבעת באחוזי הבניה לניצול, (מכוח חלקה היחסי ברכוש המשותף), על שטח של 147.7 מ"ר - שטח עיקרי. בנוסף, רכשה הנתבעת ממש' אטדגי, מי שהיו בעלים קודמים של דירת דינור, 9 מ"ר נוספים, ומשכך, יתרת אחוזי הבניה שעמדו לרשותה הסתכמו ל- 156 מ"ר שטח עיקרי ו-12.5 מ"ר שטחי שירות. בפועל ניצלה התובעת בבקשתה להיתר בניה 139.67 מ"ר שטח עיקרי בלבד ומשכך עומדים לרשותה כ-17 מ"ר נוספים לניצול.
14. הנתבעת אינה מונעת גישה לגג המשותף מאף לא אחד מבעלי הדירות בבית. הללו רשאים להציב סולם ולעלות באמצעותו לגג המשותף, בדומה לאופן בו עלו לגג טרם הבניה שנעשתה על ידה.
15. הנתבעת יידעה את יתר בעלי הדירות בבית כי בדעתה לקרות את המרפסת הזיזית בקדמת דירתה בפרגולה, ולאחר שהם לא הביעו התנגדותם קירתה אותה. לאור התנגדות התובעים הוסרה הפרגולה.
16. כל עבודות הבניה נעשו בליווי בעלי מקצוע באופן שאינו מעמיד את הבית או את יושביו בסכנה כלשהי.
17. העתקת דוד השמש של דינור לגג העליון נעשתה בהסכמה בכתב של מי שהיו בעלי דירת דינור טרם שרכשו דירתם. דינור רכשו הדירה כשהדוד שלהם כבר מותקן על הגג העליון.
18. הצבת הג'קוזי בגג המשותף נעשתה לאחר שכל בעלי הדירות בבית יודעו על כך ולא התנגדו. הצבתו אינה שונה מהצבת טרמפולינה, נדנדות ומגלשות בחצר המשותפת ע"י כץ. מכל מקום, בעקבות הגשת התביעה הועתק הג'קוזי למרפסת שבנתה הנתבעת.

19. הנתבעת הגישה בקשה להיתר בניה להכשרת המרפסות אותן קירתה. הנתבעת ממילא אינה זקוקה להסכמת יתר בעלי הדירות בבית לאור הוראות התקנון המוסכם ולאור העובדה שנותרו לה 17 מ"ר לניצול.

20. דינור סיפחו לעצמם חלק מקומת העמודים של הבית ללא היתר בניה, וכן יצקו בחצר המשותפת משטח בטון.

21. כץ בנו בחצר המשותפת משטח דק ללא היתר בניה וללא הסכמות, והשתלטו על המקלט של הבית באופן שהוא משמש אותם שימוש ייחודי ללא הסכמות הנתבעת. כן סיפחו לעצמם כץ חלק מקומת העמודים והם מאחסנים שם ציוד רב.

22. לוי השתלטו על הגג המשותף המצוי מעל דירתם והם מונעים גישה או התקנת מתקנים על גג זה.

ההליכים בתיק-

23. ביום 31.1.17 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען, וביום 23.5.17, טרם כתיבתו של פסק הדין, קיימתי ביקור חוזר במקום, אף הוא בנוכחות הצדדים. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך.

(א) מדובר במבנה אחד בן שני אגפים. באגף הצפוני שחזיתו פונה לרחוב צפרירים מצויה דירת דינור ומעליה דירת הנתבעת ובאגף הדרומי דירות כץ ולוי.

(ב) לכל אחת מהדירות באגף הצפוני כניסה נפרדת. לדירת דינור כניסה מקומת הקרקע ולדירת הנתבעת מוביל גרם מדרגות המצוי ממזרח לבית. בסופו של גרם המדרגות המסתיים בקומה הראשונה קיים פודסט תחום במעקה אשר ניתן להציב עליו סולם ולטפס באמצעותו אל הגג דרך פשפש עץ המותקן במפלס הקומה השנייה. עפ"י הנטען במועד הביקור, הגישה לגג בקומה השנייה, טרם שבנתה הנתבעת, נעשה באמצעות סולם נייד שהונח בקומת הקרקע צמוד לקיר המבנה באמצעותו טיפסו לגג בקומה השנייה.

(ג) הגישה לפודסט האמור חופשית ואפשרית לכל בעל דירה או מי מטעמו.

(ד) בקומה הראשונה של דירת הנתבעת נבנו מרפסת זיזית (להלן: "המרפסת הזיזית") הפונה לכיוון הרחוב וממ"ד, והורחב החדר שנמצא מדרום לממ"ד. מחדר זה קיימת יציאה אל גג קטן שאינו מרוצף. על אף שתוכנית הבקשה להיתר בנייה מדגימה חלון, בפועל נבנתה דלת יציאה לגג זה.

(ה) במועד הביקור לא הייתה קיימת פרגולה מעל המרפסת הזיזית. הנתבעת אשרה במועד הביקור כי זו הייתה קיימת והוסרה.

(ו) בתוך דירת הנתבעת קיימות מדרגות המובילות אל תוספת הבניה שבנתה בקומה השנייה על הגג המשותף (להלן: "החדר בגג").

(ז) במפלס הגג מצפון לחדר בגג המופיע בתוכנית הבקשה להיתר בניה כ"גג ללא שימוש". קורה שטח ונסגר בחלונות והוא משמש בפועל כחדר נוסף לתוספת הבניה בגג.

(ח) על שטח הגג מדרום לחדר בגג קיימת מרפסת המשמשת את הנתבעת (להלן: "המרפסת"). במועד הביקור היו מוצבים במרפסת ג'קוזי ורהיטי גן המשמשים את הנתבעת. מרפסת זו מקורה בפרגולה.

(ט) בין שטח המרפסת לבין יתרת הגג לכיוון מזרח ולכיוון מערב מפרידים גדרות מעץ שגובהם נע בין 1.00 מ' ל-1.5 מ' וקיים בהם פשפש דרכו ניתן לעבור אל שטחי גג אלו שהם רכוש משותף ואינם מהווים חלק ממרפסת הנתבעת.

(י) על הגג העליון, קרי: מעל תוספת הבניה שבנתה הנתבעת ניצבו בעבר דוד השמש והקולט של דינור. עת הוסב הגג במפלס תחתיו למרפסת לדירת הנתבעת הועתקו הדוד והקולט אל הגג העליון המצוי מעל החדר בגג (להלן: "הגג העליון"). הגישה לגג העליון היא באמצעות סולם אותו ניתן להציב ביתרת הגג המצוי במפלס המרפסת.

(יא) בקומת הקרקע מצפון לדירת דינור קיים שטח חצר אשר הוצמד ברישום לדירת דינור. ממערב לדירת דינור קיים משטח אשר מהווה רכוש משותף ורוצף ע"י דינור. שטח זה אינו תחום וכל בעל דירה יכול להגיע אליו. (להלן: "המשטח").

(יב) מדרום למשטח קיימת גישה לשטח שבנו דינור; בקדמת השטח הותקנה דלת אשר תוחמת שטח מבואה שנטען כי הוא משותף. במועד הביקור הדלת לא הייתה נעולה.

(יג) הופניתי אל קומת העמודים של האגף הדרומי. במועד הביקור קומת עמודים זו הייתה פתוחה ולא הייתה בשימוש ייחודי של מי מבעלי הדירות בבית. בביקורי הראשון היו מונחים במקום חפצים אשר עפ"י הנטען משמשים את מי מהנתבעים. בביקור השני היה המקום חף ממיטלטלין פרטיים.

(יד) מדרום למבנה קיימת חצר המהווה רכוש משותף. בחצר הוצבו טרמפולינה ומתקני גן שונים. החצר אינה תחומה וקיימת גישה אליה לכל בעלי הדירות בבית.

(טו) במועדי הביקור היה המקלט של הבית פתוח ולמעט מעט חומרי בנייה לא אוחסנו בו מיטלטלין.

(טז) בדומה לגישה לגג האגף הצפוני, הגישה לגג המצוי מעל האגף הדרומי של הבית גם היא דרך הדירה העליונה באותו האגף או באמצעות הצבת סולם בסמוך לקירות החיצוניים. כמו כן ניתן לעבור מהגג באגף הצפוני אל הגג באגף הדרומי.

24. הנתבעת/תובעת שכנגד טענה כי בקשתה להיתר בנייה קיבלה את הסכמת התובעים. מנגד טענו התובעים כי נתנו הסכמה לתוכנית הבניה הראשונה שהוגשה על ידי הנתבעת (תוכנית מס' 006) אך לא נתנו הסכמתם לתוכנית מצב סופי שהוגשה על ידי הנתבעת (תוכנית מס' 008) ואשר נכללו בה שינויים בהיקפי הבניה בגודל המרפסת והקירוי שלה. לטענתם, החתימות המתנוססות על גבי תוכנית מצב סופי הוכנסו בדרך מלאכותית ואף סביר כי זויפו.

25. לאור טענת התובעים כי תוכנית מצב סופי אשר קיימת בעיריה אינה כוללת את חתימותיהם המקוריות, ניתנה על ידי החלטה אשר הורתה לעיריה לשלוח נציג מטעמה אשר יביא עמו את תוכניות הבניה המקוריות אשר הוגשו ע"י הנתבעת. לדיון שהתקיים ביום 14.3.17 התייצב מר ניר לוי, עוזר מנהל האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה בעירית חיפה, והביא עמו את תוכניות הבניה המקוריות.

26. בין התוכניות שהביא עימו מר לוי נכללה תוכנית מצב סופי שהגישה הנתבעת. על גבי התוכנית התנוססו חתימות התובעים שנחזו להיות מקוריות. על אף זאת עמדו התובעים על כך שהחתימות מזויפות ולא נחתמו על ידם, ראו פרוטוקול הדיון מיום 14.3.16 עמ' 18 שורות 8-11.

27. לאור עמדתם זו מינתה הנתבעת גרפולוגית מטעמה, אך לאור חילוקי דעות שהתגלו בין הצדדים והקושי להשיג את שיתוף הפעולה של התובעים מונתה על ידי כמומחית לכתבי יד הגב' שביט כהן (להלן: "המומחית"). יצוין כי מומחית זו נבחרה מבין רשימת מומחים אותה העבירו התובעים. המומחית התבקשה לחוות דעתה בשאלה האם החתימות המתנוססות על גבי תוכנית היתר הבניה הן חתימותיהם של כל התובעים או מקצתם או האם זויפו.

28. ביום 14.7.16 ניתנה על ידי המומחית חוות דעת. ממצאי חוות הדעת היו כי: **"כל החתימות שבמחלוקת המיוחסות לתובעים: ד"ר ליאון לוי, הגב' ליאורה לוי (כולל כיתוב שמה על תכנית בנייה א'), מר דרור כץ והגב' מאירה כץ-מוכיות באופן גורף וחד משמעי, כי כל החתימות שבמחלוקת נחתמו בכתב ידם בעט מקורי על גבי הנייר עליו מודפסות תכניות הבנייה א', ב'."**

29. על אף ממצאי חוות הדעת דבקו התובעים בטענתם כי הם לא חתמו על תוכנית היתר הבניה מס' 008 וביקשו להמשיך בתביעתם. התיק נקבע להוכחות.

30. בתיק התנהלו מספר דיוני הוכחות במסגרתם העידו מטעם התביעה/ההגנה שכנגד: מר פרי, הנדסאי בנין ושמאי מטעם התביעה/ההגנה שכנגד, מר לוי, מר דינור, והגב' כץ. מטעם ההגנה/תביעה שכנגד העיד מר עדי, אביה של הנתבעת/תובעת שכנגד.

31. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב וכעת נותר לי להכריעה בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

32. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה ולדחות את התביעה שכנגד. להלן נימוקי הכרעתי.

33. לצורך הדיון יובאו להלן נתונים עובדתיים רלוונטיים מתיק רישום הבית המשותף ומהסכמים שנכרתו לאחר רישום הבית. הבית המשותף מושא ההליך נרשם בפנקס הבתים המשותפים בשנת 1958 לפי שטר מס' 3627/58. ביום 8.11.05 נרשם צו תיקון בית משותף אשר הביא לידי ביטוי את העובדה שחלקות מ-2 ו-4 (שבבעלות כץ ולוי) הורחבו ובתוך כך הוצמדו לחלקת משנה מס' 2 מדרגות ולחלקת משנה מס' 4 מרפסת גג. במסגרת התיקון נרשם לבית תקנון מוסכם אשר חשובים לציטוט ממנו הסעיפים הבאים:

"2. מוסכם ומוצהר בזה כי חתימת הצדדים על תקנון זה מהווה הסכמה מראש לבנייה על ידי מי מהדיירים, ללא צורך בחתימה נוספת, הכל בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף לחוקי התכנון והבניה והכל על מנת לשמור על זכויות הבניה של כל הדיירים שלא מימשו עד כה את זכויותיהם... בקשתם לבניה זו תהיה באותו גודל שטח שבנו בעלי הדירות 2 ו-4 שהם נשוא תיקון צו בית משותף זה.

3. מוסכם בין הצדדים כי אין בחתימה על תקנון זה כדי להרשות למי מבעלי הדירות לבנות מעבר לאחוזי הבנייה מותרים לו עפ"י תב"ע שחלה על הבניין, ובמידה ומי מהדיירים ניצל ערב חתימתו על תקנון זה את אחוזי הבנייה שלו במלואם, אין בהסכם זה כדי להעניק לו זכויות בניה נוספות.

אחוזי הבנייה שנותרו לבניה כיום שייכים לבעלי הדירות 1 ו-3 והם יתחלקו בין בעלי הדירות שטרם בנו תוספת בניה נשוא צו תיקון זה, לפי חלקיהם ברכוש המשותף.

4. גם בעתיד לאחר שבעלי הדירות 1 ו-3 יממשו את זכות לבניה הנוספת שיתווספו כעת, יהיה כל בעל דירה רשאי לבנות תוספת לדירתו ולנצל לצורך כך את חלקו באחוזי הבניה ללא צורך בהסכמת שאר בעלי הדירות בתנאי שקיבל היתר בניה מהרשות המוסמכת ויבנה עפ"י תנאי ההיתר ובעת שיגיש בקשתו יידע את יתר הדיירים על כך.

5. כל בעל דירה רשאי להעביר את חלקו באחוזי הבניה לבעל דירה אחרת ללא צורך בהסכמת שאר בעלי הדירות."

34. לשון התקנון ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים. בתקנון המוסכם נקבע כי אחוזי הבניה שנותרו לבניה בבית שייכים לבעלי הדירות 1 ו-3, וכי הללו יתחלקו בהם לפי חלקיהם ברכוש המשותף, ובלבד שבקשת הבניה שלהם תהיה "באותו גודל שטח שבנו בעלי הדירות 2 ו-4".

35. הנה כי כן, מורים אותנו סעיפים 2 ו-3 לתקנון המוסכם כי בעלי דירות 1 ו-3 רשאים לבנות בנייה בהיקף זהה לזה שבוצע על ידי בעלי דירות 2 ו-4 (לוי וכץ) ללא כל צורך בהסכמות יתר בעלי הדירות בבית ובכפוף לתנאי אחד בלבד והוא, שהם בונים בהתאם לחוקי התכנון והבניה.

36. לאור האמור, ובכפוף לכך שיוכח כי הבניה תואמת את חוקי התכנון והבניה ואינה עולה על השטח שבנו נתבעים 2 ו-4, ממילא לא נדרשת עוד הסכמתם של תובעים 2 ו-3 לבניה שכן זו ניתנה בתקנון המוסכם.

37. ביום 31.5.12 חתמו בעלי הדירות 1 ו-3 על הסכם ולפיו התחייבו בעלי דירה מס' 1 (אטדגי) לוותר באופן בלתי חוזר על שטח בנייה בסך של 9 מ"ר לטובת הנתבעת, בעלת דירה מס' 3, במסמך נלווה שנחתם בין הצדדים ניתנה הסכמתם של אטדגי לכך שהנתבעת תעתיק את דוד השמש של דירה מס' 1 ממיקומו על גג הבית אל הגג העליון, ונתנה הסכמתם לתוכנית מצב סופי שהגישה הנתבעת, מסמכים אלו צורפו כנספחים 3 ו-5 לכתב ההגנה המתוקן שהגישה הנתבעת.

38. חתימתם של אטדגי על מסמכים אלו לא הופרכה. התובעים אשר כפרו בסיכומיהם בהסכמה זו לא הביאו לעדות את אטדגי, אשר חתומה, כאמור, על המסמכים. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו ע.א. 548/78 שרון ואח' נ. לוי פד ל"ה(1) 736 בעמ' 760, ע"א 2275/90 לימה נ. רוזנברג פ"ד מז (2) 606

39. באשר לדינור, אין חולק כי הללו רכשו דירתם ממשי אטדגי אשר נתנה הסכמה מפורשת בכתב לבנייה של הנתבעת המפורטת בתוכנית מצב סופי ואף ויתרה לצורך כך על אחוזי בניה לבניית 9 מ"ר. בנוסף חתמה אטדגי על תוכנית מצב סופי שהגישה הנתבעת. הנתבעת בנתה בעקבות הסמכה זו. דינור אשר באים

בנעליהם של משי' אטדגי ורכשו מהם את הדירה בשלב בו הבניה כבר הייתה קיימת כפופים להסכמה שנתנה אטדגי.

40. על אף שבהתאם להוראות התקנון המוסכם לא נדרשה הנתבעת להסכמות תובעים 2 ו-3 לבקשה להיתר בנייה שהגישה, החתימה הנתבעת את תובעים 2 ו-3 על תוכניות הבקשה להיתר בנייה שהגישה לוועדה המקומית לתכנון ובניה. חתימותיהם של התובעים מתנוססות הן על התוכנית הראשונה שהוגשה שמספרה 006 והן על תוכנית מצב סופי שמספרה 008, אשר הוגשה וסומנה נ/1.

41. טענת התובעים כי חתימותיהם על תוכניות הבניה שהוגשו לוועדה המקומית זויפו הופרכה בחוות דעתה של המומחית המוסכמת אשר קבעה כי אין כל ספק בכך כי החתימות המתנוססות על תוכנית מספר 008 מצב סופי, נ/1, הן חתימות התובעים.

42. מצערת העובדה שעל אף חוות הדעת החד משמעית של המומחית המשיכו התובעים להתכחש לחתימות אלו תוך שהם טוענים כי אמנם שרבוט החתימה על גבי התוכנית הוא שלהם אך החתימות זויפו, ולראיה - השם, מספר הזהות והחותמת "הסכמת שכנים" הוספו על ידי מישוהו אחר. ראו עדות לוי בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 31.1.17 שורות 35-4, וראו עדות הגב' כץ בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 31.1.17 שורות 32-38 ועמ' 11 שורות 27-28. כמו כן מצאתי לדחות את טענתם כי החתימות היוו הסכמה לעצם ההגשה של הבקשה להיתר בנייה, אך אינן מהוות הסכמה קניינית להקניית השטחים המפורטים בה לנתבעת, ראו עדות כץ בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 31.1.17 שורות 38-39: **"ש. אני חוזר לתוכנית 08 ואת אומרת שאין מצב בעולם שחתמתם עליה? זה נכון? ת. אני לא זוכרת שחתמתי עליה. ואפילו אם יש לי אמנזיה אין לזה משמעות שנתתי הסכמה שיעשו בשטח כל מה שעולה על רוחם."** וראו עדות מר לוי בעמ' 10 לפרוטוקול שורה 32: **"חתמנו על הבקשה להיתר בניה 6 אך ההסכמה הייתה לכך שהם רק יכולים להגיש את הבקשה."**

43. ויוטעם, הסכמתם של התובעים מתנוססת על שתי תוכניות הבניה: תוכנית 006 ותוכנית 008. האחת, נחתמה והוגשה טרם הבניה, והשניה נחתמה והוגשה לאחר שכבר בוצעה הבניה. מכל מקום, בשתיהן מודגמת המרפסת והפרגולה מעליה.

44. משנמצא כי בהתאם להוראות התקנון המוסכם לא נדרשת הסכמתם של התובעים לבנייה שביצעה הנתבעת, ככל שהיא תואמת בשטח שבנו בעלי דירות 2 ו-4, וכי מכל מקום ניתנה הסכמתם המפורשת והכתובה של התובעים לבנייה המפורטת בתוכנית מצב סופי שהגישה הנתבעת, נותר לבחון האם הבניה שביצעה הנתבעת תואמת את תוכנית מצב סופי שהגישה, לה נתנו התובעים הסכמתם, ואשר אושרה בהתאם לחוקי התכנון והבניה.

45. למעלה מהדרוש אציין כי התובעים הפנו למסמך שהוגש במסגרת כתב התביעה המתוקן כנספח ה/2, בו בקשו לראות כהתחייבויות של הנתבעת כלפיהם. לא

מצאתי לפרט את תוכן של התחייבויות אלו הואיל ולטעמי מסמך זה אינו מעלה או מוריד לעניין התביעה, הן מהטעם שהוא לא נחתם על ידי הנתבעת שהיא זו שמוסמכת על פי הדין להגיע להסכמות מעין אלו, אלא על ידי אמה, הגב' רעות עדי, והן מהטעם שמסמך זה ביקש לקבוע חלוקות שימוש בבית בין בעלי הדירות באגפים השונים, אך הוא לא נחתם ע"י כל בעלי הדירות בבית, שהרי אין חולק כי חתימתה של אטדגי נעדרת ממנו.

46. לאחר שעיינתי בתוכנית מצב סופי, שמעתי את כל העדים, עיינתי במלוא הראיות, וקיימתי שני ביקורים במקום מוצאת אני לקבל את התביעה באופן חלקי ולקבוע בהתייחס לרכיבי התביעה השונים כדלהלן:

47. **המרפסת הזיזית במפלס קומה א' הפונה לכיוון הרחוב**- מרפסת זו מופיעה בתוכנית הבקשה להיתר בניה והיא נבנתה בהיתר. תוכנית מצב סופי לא הדגימה הקמתה של פרגולה מעל מרפסת זו. משכך, טוב עשתה הנתבעת משהסירה פרגולה זו בעקבות הגשת התביעה. וראו אישור התובע דינור לכך שבוצעה הסרה, עמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 31.1.17 שורות 47-48.

לאור האמור לא נדרש עוד סעד בגין רכיב תביעה זה.

48. **הגישה לגג בקומה ב'-** במועד הביקור במקום ביקשתי מהצדדים להפנות אותי אל דרך הגישה לגג קומה ב' שהייתה קיימת טרם הבניה. במענה לכך הראו לי הצדדים להליך את המיקום בו ניתן היה להניח על הקרקע סולם ובאמצעותו לטפס לגובה 2 קומות. במצב הנוכחי הגישה לגג היא באמצעות סולם נייד שיוצב על פודסט המדרגות בקומה א'. מצב זה מהווה שיפור של המצב שהיה קיים טרם הבניה, שכן חלף הנחת סולם נייד שגובהו 2 קומות וטיפול עליו נדרש כיום טיפוס לגובה של קומה אחת על גבי סולם נייד. לאור האמור, לא מצאתי כי הבניה גרמה לפגיעה בזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית בהקשר זה. משכך, מצאתי לדחות את הסעד המתייחס לרכיב תביעה זה.

49. **הגג המצוי בקומה א' מדרום לממ"ד**- בבקשה להיתר בניה תוכנית מצב סופי מודגם חדר מדרום לממ"ד אשר אין ממנו יציאה אל הגג המצוי ממערב לו. התוכנית מדגימה באותו החדר חלון בלבד. בפועל, בביקור במקום, נמצא כי אמנם גג זה לא רוצף אך קיימת אליו יציאה מאותו החדר. יציאה זו אינה תואמת את היתר הבניה שניתן ואת התוכנית לה ניתנו הסכמת התובעים, ועל כן יש לפעול לביטולה. אני מורה לנתבעת לבטל את היציאה הקיימת מהחדר לגג זה ולקבוע תחתיה חלון כפי המודגם בבקשה להיתר הבניה. העבודה תבוצע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

50. **הבניה על הגג בקומה ב', המרפסת הצמודה לדירת הנתבעת והפרגולה**- התובעים טענו בכתבי טענותיהם כי הנתבעת בנתה תוך שהיא עושה שימוש באחוזי בניה מעבר לחלקה היחסי ברכוש המשותף. לטענתם, כל אחד מבעלי דירות 2 ו-4 בנה סה"כ 120.59 מ"ר, ומשכך, לאור הוראת התקנון המוסכם

המאפשר לבעלי דירות 1 ו-3 לבנות שטח תואם למה שבנו דירות 2 ו-4 לנתבעת קיימת אפשרות לבנות עד ל-120.59 מ"ר ובתוספת שטח של 9 מ"ר שרכשה מאטדגי, קיימת לה הזכות לבנות מקסימום 130 מ"ר. בפועל, לטענתם, בנתה הנתבעת שטח המסתכם ל-161 מ"ר, שטח זה עולה על חלקה היחסי המותר. טענות אלו לא הוכחו והן אינן עולות בקנה אחד עם הנתונים המופיעים בתוכניות הבניה שהוגשו לתיק, כפי שיפורט להלן.

51. בעדותו של מר אורי פרץ פרי, אשר נתן חוות דעת מטעם התובעים, אישר העד בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 28.11.16 שורות 15-20, כי כלל בחישוב שטחי הבניה המיוחסים לנתבעת גם שטחים מקורים שבינתיים, בעקבות התביעה, הנתבעת הסירה מהם את הקירוי. לאור האמור, ומשנעשו שינויים ע"י הנתבעת בעטיה של התביעה, ולא הוגשה חוות דעת מעודכנת על ידי התובעים, אין בידי להסתמך עוד על נתוני חוות דעת זו ומוצאת אני להעדיף את הנתונים המובאים בתוכנית הבניה עצמה, אשר אושרה על ידי הרשויות המוסמכות.

52. עיון בתוכנית הבניה שהוגשה לתיק וסומנה נ/1 מעלה כי מצוין בה שהשטח הקיים בדירת הנתבעת הוא 84.91 מ"ר, וכי סה"כ השטח המוצע בשתי הקומות לאחר הפחתת הזיכויים הוא 52.41 מ"ר (17.41 מ"ר בקומה א' + 37.35 מ"ר בקומה ב'). השטח הקיים בתוספת השטח המוצע מסתכמים אם כן ב- 137.32 מ"ר ולא 161 מ"ר כפי הנטען. תוכנית זו נושאת חותמות הועדה המקומית לתכנון ובניה העיר חיפה, והעיד מר ניר לוי, עוזר מנהל האגף לרישוי ופיקוח על הבניה בעיריית חיפה כי תוכנית זו היא התוכנית לגביה ניתן היתר הבניה של הנתבעת, ראו עדותו בפרוטוקול הדיון מיום 14.3.16 עמ' 14 שורות 22-31. עדות זו הייתה אמינה עלי ולא הופרכה.

53. אמנם על גבי תוכנית זו מופיעות חתימות מצולמות של התובעים, אך לתיק הוגשה תוכנית מצב סופי התואמת מבחינת היקפי הבניה לתוכנית נ/1. תוכנית זו נושאת את חתימותיהם המקוריות של התובעים כץ ולוי, ושל אטדגי, והיא התוכנית אשר הועברה לבחינתה של הגרפולוגית הגב' שביט, ואשר קבעה לגביה המומחית כי מדובר בחתימות מקוריות של תובעים אלו.

54. יתירה מכך, ככל שהנתבעת הייתה בונה רק מכוח הוראות התקנון המוסכם שנרשם, וללא שקיבלה הסכמותיהם של התובעים, או אז הייתה חשיבות ממשית להיקף הבניה שביצעה הנתבעת, האם עולה היא כדי חלקה היחסי ברכוש המשותף, אם לאו, והאם עולה היא בהיקפה על הבניה שבוצעה ביחידות 2 ו-4, ואולם, משחתמו כץ, לוי ומש' אטדגי על תוכנית מצב סופי, נ/1, הכוללת את מלוא שטחי הבניה מושא ההליך (למעט גג ללא שימוש שהפכו לחדר לגביו תבוא התייחסות בנפרד), לרבות המרפסת בקומה ב' והפרגולה מעליה, נתנו הם, למעשה, הסכמה מפורשת, מוגדרת, חד משמעית בכתב לכלל שטחי הבניה המודגמים באותה התוכנית, לרבות למרפסת ולפרגולה המודגמים בתוכנית במצבן כפי שהן כיום, בבחינת הסכמה לבנות אף מעבר למה שנקבע בתקנון המוסכם של הבית. הסכמה זו ממלאת אחר הוראות סעיף 62 לחוק המקרקעין,

התשכ"ט-1969 הקובע כיצד יוצאו חלקים מהרכוש המשותף לצורך הצמדתם לדירה, ואין התובעים יכולים כעת לחזור בהם ממנה.

וראו עדותו של מר לוי בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 28.11.16 שם הוא מעיד: "למה שמופיע בהיתר הבניה אני לא יכול להתנגד.."

55. לאור האמור, ולאור הסכמות התובעים לרכיבי בניה אלו, מוצאת אני לדחות את התביעה ככל שהיא מתייחסת ל"שימוש יתר" באחוזי הבניה ולבניית המרפסת והפרגולה המקרה אותה.

56. **הצבת הג'קוזי במרפסת** - בראשיתו של ההליך עתרו התובעים לסילוק הג'קוזי מהגג העליון. בעקבות כתב התביעה העתיקה הנתבעת את הג'קוזי מהגג העליון אל מרפסת דירתה. בכתב התביעה המתוקן עתרו התובעים לסילוק הג'קוזי גם מהמרפסת של הנתבעת. לכתב התביעה הראשון צורפה חוות דעת של המהנדס מר אורי פרץ פרי אשר קבע בעמ' 12 לחוות הדעת כי יש לפרק את הג'קוזי באופן מיידי היות ומילוי במים גורם לעומס העולה פי 6 מהמותר על גג המבנה באופן שהוא מסכן את המבנה. הנתבעת בכתב הגנתה המתוקן טענה כי הג'קוזי הותקן לאחר קבלת אישור מהנדס, ואולם, אישור כאמור לא הוגש.

57. עוד טענה הנתבעת כי היות והג'קוזי הותקן בשטח ששייך לה מבחינה קניינית נושא זה אינו בסמכותו עניינית של המפקח על רישום מקרקעין. אינני מקבלת טענה זו. מורנו סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו.."

58. הינה כי כן, בסמכותי לבחון האם מיטלטלין שמציבה הנתבעת במרפסת דירתה עלולים לסכן או לפגוע במבנה. בנסיבות תיק זה בו התובעים הביאו חוות דעת של מומחה הקובעת כי הצבת הג'קוזי על גבי גג במבנה מהווה סכנה בטיחותית למבנה, טענה אשר לא הופרכה ע"י הנתבעת מוצאת אני להורות על סילוקו על חשבון הנתבעת מהמרפסת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

59. **גגות ללא שימוש ממערב וממזרח למרפסת** - במועד הביקור במקום מצאתי כי נבנו גדרות עץ בין המרפסת לבין שני הגגות שאמורים להיות גגות ללא שימוש- רכוש משותף. עם זאת גדרות אלו נבנו באופן שמאפשר בקלות לפרקם ואף נבנה בהם פשפש אשר מאפשר מעבר ועשיית שימוש בשטחים אלו ביחד עם השטח שבשימוש הנתבעת. לאור האמור, ועל מנת ליצור חיץ ברור בין השטח שהוצמד לנתבעת לבין השטח שהוא רכוש משותף, מוצאת אני להורות לנתבעת לבנות חלף הגדרות המפרידים בין המרפסת לבין שטחי הגגות ללא שימוש גדר בנויה מבולוקים שגובהה לא יפחת מגובה 1.2 מ'. הגדרות יבנו ללא פתח מעבר ועל חשבונה של הנתבעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. גגות אלו מהווים רכוש משותף וככל שהגישה היחידה אליהם היא דרך דירת הנתבעת או דרך הצמדותיה

תאפשר הנתבעת גישה אל גגות אלו מעת לעת לצורך תחזוקה שוטפת בתיאום מראש.

60. **גג ללא שימוש בקומה ב' מצפון לדירת הנתבעת** - עפ"י הבקשה להיתר בנייה, תוכנית מצב סופי, קיים בקומה ב' מצפון לדירת הנתבעת "גג ללא שימוש". בפועל גג זה קורה ונסגר והוא משמש כחדר נוסף בדירת הנתבעת. לאור העובדה שקירוי גג זה לא נכלל בתוכנית מצב סופי, ברור כי לא ניתנה לכך הסכמתם של כץ, לוי ואטדגי אשר חתומים על תוכנית מצב סופי. אין גם מחלוקת כי לא התקבל היתר בניה לבניה זו. בהתאם לתקנון המוסכם של הבית רשאית הנתבעת להרחיב דירתה על חשבון חלקה היחסי באחוזי הבניה, אף מעבר למה שבנו בעלי דירות אחרים בבית, ללא צורך בהסכמות התובעים, ובלבד שהבניה היא בהתאם לחוקי התכנון והבניה. סעיף 4 לתקנון המוסכם פוטר מהצורך בקבלת הסכמות יתר בעלי הדירות בבית גם במימוש זכויות בניה עתידי, כל אימת שהוא אינו עולה על חלקה של אותה דירה באחוזי הבניה המגיעים לה עפ"י חלקה היחסי ברכוש המשותף. הנתבעת טענה בפני, כי הגישה בקשה לגליזציה לבניה זו. התובעים מנגד טענו כי בקשה כנ"ל לא הוגשה. עד למועד כתיבת פסק הדין לא הוכח לי אם הוגשה בקשה לגליזציה והאם ניתן הכשר לבניה האמורה.

61. לאור האמור אני מחייבת את הנתבעת להרוס את הבניה האמורה ולהחזיר את המצב לקדמותו, קרי, ל"גג ללא שימוש" בתוך שנה מיום קבלת פסק הדין, אלא אם עד למועד זה יהיה קיים בידיה היתר בנייה כדין לבניה האמורה.

ויוטעם, ככל שהוועדה המקומית לתכנון ובניה תמצא כי נותרו לנתבעת אחוזי בניה בהתאם לחלקה היחסי ברכוש המשותף, או מכוח תוספת 9 מ"ר שקבלה היחידה מאטדגי, בעלי יחידה מס' 1, או אז לא תידרש הסכמתם של התובעים לבניה זו.

62. **הגג העליון** - אין חולק כי הגג העליון רכוש משותף הוא. מר עדי העיד מטעם הנתבעת כי בתחילה הציבה הנתבעת ג'קוזי על הגג העליון אך בעקבות ההליך העתיקה אותו למרפסת קומה ב', ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 15.3.17 שורה 45. משברור כי גג זה מהווה רכוש משותף, טוב עשתה הנתבעת עת סלקה את הג'קוזי מהגג העליון ואת המדרגות שהובילו אליו.

63. לאור האמור לא נדרש עוד סעד בעניין.

64. באשר לגישה לגג העליון לצורך תחזוקתו, מהביקור במקום התרשמתי כי הגישה לגג זה אפשרית באמצעות הצבת סולם על גבי הגג המשותף המצוי במפלס הקומה השניה של המבנה, בשטח המצוי ממזרח למרפסת הנתבעת, ורשאים בעלי הדירות בבית לקבל החלטה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בעקבותיה יוצב סולם קבוע המוביל אל גג זה ו/או יסולק כל מכשול בגג העליון אשר מכביד על הגעה אליו. וראו עדותו של מר עדי בעניין בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 15.3.17 שורות 7-8.

65. **הדוד והקולט שבבעלות דינור** - כפי שעלה מנספחים 3 ו-5 לכתב ההגנה המתוקן שהגישה הנתבעת, ביום 31.5.12 נתנה בעלת דירה מס' 1, דפנה אטדגי, הסכמתה לכך שבעלת דירה מס' 3 (הנתבעת) תעתיק את דוד השמש של דירה מס' 1 ממיקומו על גג הבית בקומה ב' אל הגג העליון. בעקבות הסכמה זו הועתקו הדוד והקולט אל הגג העליון. דינור אישר בעדותו כי במועד בו רכש את הדירה מאטדגי כבר היו מוצבים הדוד והקולט על הגג העליון, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 31.1.17 שורות 29-30. למשמע הנתונים האמורים אין כל ספק כי יש לחייב את דינור בהסכמתה של אטדגי, לאחר שדינור נכנסו בנעליה של אטדגי, ואף אין הם יכולים להתכחש להסכמתה או לטעון כי לא ידעו עליה מקום בו המצב הקיים במועד הרכישה כבר היה המצב בו הדוד והקולט מותקנים על הגג העליון.

66. לאור האמור, מצאתי לדחות את התביעה להורות על השבתם של אלו לגג הקומה השניה. עוד אציין כי בעקבות הביקור במקום שוכנעתי כי קיימת לבעל מקצוע האפשרות להגיע אל הגג העליון ואל הדוד והקולט המותקנים עליו דרך הגג הנ"ל. משנתנו הסכמות כאמור לא מצאתי לבטלן גם לא בהינתן שהגישה כיום לצורך תחזוקת הדוד והקולט (שממילא נעשית לעיתים רחוקות) נוחה פחות מבעבר.

67. לאחר ששמעתי את העדים, עיינתי במלוא הראיות וקיימתי שני ביקורים במקום, מוצאת אני לדחות גם את התביעה שכנגד. להלן הממצאים הרלוונטיים לתביעה זו:

68. **משטח הדק ומשטח הבטון ברכוש המשותף** - אין חולק כי המשטח המרוצף נבנה ע"י דינור ברכוש המשותף ומשטח הדק נבנה ע"י אף הוא ברכוש המשותף.

מורנו סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין כי בעל דירה אינו רשאי לבצע שינויים הפוגעים ברכוש המשותף או משנים אותו אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות לכך. התובעים טענו כי קיימת להם הסכמה של האסיפה הכללית לכך, ראו עדות דינור בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 31.1.17 שורות 30-35, וראו עדות כץ בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 31.1.17 שורות 10-13. עדויות אלו היו אמינות עלי ולא הוכחו. מכל מקום, כבר מהטעם שהתובעים/נתבעים שכנגד, המהווים רוב של בעלי הדירות בבית (3 מ-4), הביעו הסכמתם בע"פ לשינויים אלו, לא מצאתי לחייב את דינור וכך לבצע אסיפה כללית לצורך הכשרתם.

69. ויוטעם, מקום בו ביצוע שינויים ברכוש המשותף מביא לתפיסת חזקה ייחודית של בעל הדירה במקום האמור, טעון הדבר הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. ואולם, בביקור שערכתי במקום מצאתי כי אמנם מדובר בשינויים שנעשו ברכוש המשותף אך הללו אינם עולים כדי תפיסת חזקה ייחודית של מי מהתובעים ברכוש המשותף בשטח האמור. משטח הבטון ומשטח הדק נגישים לכל בעל דירה

בבית. הם לא נתחמו ולא נחסמה הגישה אליהם למי מבעלי הדירות בבית. משכך, די בהסכמת רוב בעלי הדירות בבית על מנת שהללו יוותרו.

לאור האמור מצאתי לדחות רכיב תביעה זה.

70. **קומת העמודים והמקלט** - בביקור הראשון שקיימתי במקום היו מונחים בקומת העמודים מיטלטלין אשר עפ"י הנטען משמשים את מקצת התובעים. לוי התייחס לעניין בעדותו בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 28.11.16, שורות 42-38 וציין כי באסיפה כללית שכונסה הוחלט כי כל הרהיטים והמיטלטלין שהצטברו במקלט ובקומת העמודים יפוננו. לא מצאתי כי הנחת המיטלטלין עלתה כדי תפיסת חזקה ייחודית של מי מבעלי הדירות בבית במקום, ומכל מקום, משפנו המיטלטלין עד למועד הביקור השני במקום אינני מוצאת ליתן עוד כל צו בעניין.

71. **השטח המשותף בקומת המסד של ממ"ד דינור** - בביקור שקיימתי במקום טענה הנתבעת כי דינור תפסו חזקה ייחודית בשטח כלשהו הסמוך למחסן שבבעלותם. לא מצאתי כי הוכחה טענה זו בראיות. לא הוגשו לי היתרי הבניה של דינור או כל מסמכים אחרים מהם ניתן ללמוד עד היכן מגיעה הבניה של דינור ומהיכן מתחיל הרכוש המשותף. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי לא הוכח רכיב תביעה זה.

72. **הגישה לגג מעל דירת לוי** - אמנם לוי הביעו בעדותם עמדה ולפיה אין לבעלי הדירות בבית מה לחפש על הגג מעל דירתם, אך לא הוכח לי שהם מונעים גישה אל הגג. מכל מקום, גג זה, בדומה לגג העליון המצוי מעל תוספת הבניה של הנתבעת ולגגות המצויים ממערב וממזרח למרפסת דירת הנתבעת, רכוש משותף הוא. משכך, קיימת לכל בעלי הדירות בבית זכות לשימוש סביר בגגות אלו, ואף לא אחד מבעלי הדירות בבית רשאי למנוע גישה לגגות אלו. כל שימוש שיבקש בעל דירה בבית לעשות בשטחים אלו ייבחן לפי מבחני הזמן והמקום הרלוונטיים לשימוש סביר ברכוש המשותף.

סוף דבר-

73. אשר על כן ונוכח האמור לעיל, מוצאת אני ליתן את הסעדים הבאים בתיק:

74. אני מורה לנתבעת לבטל את היציאה הקיימת לה מהחדר האמור בסעיף 49 לעיל אל הגג, ולקבוע תחתיה חלון כפי המודגם בתוכנית הבקשה להיתר הבניה מספר 008 בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

75. אני מורה לנתבעת לבנות חלף הגדרות המפרידים בין המרפסת לבין שטחי הגגות ללא שימוש, האמורים בסעיף 59 לעיל, גדר בנויה מבלוקים שגובהה לא יפחת מגובה 1.2 מ'. הגדרות יבנו ללא פתח מעבר ועל חשבונה של הנתבעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. גגות אלו מהווים רכוש משותף וככל שהגישה היחידה אליהם היא דרך דירת הנתבעת או דרך הצמודותיה תאפשר הנתבעת גישה אל גגות אלו מעת לעת לצורך תחזוקה שוטפת בתיאום מראש.

76. אני מורה לנתבעת לסלק בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין את הג'קוזי שהוצב במרפסת דירתה.

77. **הוצאות ההליך** - בתביעה שהגישו התובעים כנגד הנתבעת עתרו הם למתן סעדים רבים. כבר בדיון הראשון שהתקיים ירדו מקצת הסעדים (דוגמת מטרדים) מחמת היעדר סמכות עניינית, וכן נמחקו סעדים נוספים בעקבות הצהרת ב"כ הנתבעת לפרוטוקול כי הגג העליון הוא רכוש משותף, וכי בעטיה של התביעה העתיקה הנתבעת את הג'קוזי אל המרפסת הצמודה לדירתה, סילקה את המדרגות לגג העליון, וסילקה את הקירוי מעל המרפסת הזיזית בקומה הראשונה הפונה לכיוון הרחוב. מר עדי שהעיד מטעם הנתבעת אישר בעדותו נתונים אלו, ראו עדותו בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 15.3.17 שורות 1-5.

78. אמנם בסופו של ההליך נמצא כי התביעה התקבלה בחלקה והתביעה שכנגד נדחתה, אך לטעמי התובעים סרבלו שלא לצורך את התיק וגרמו לעצמם ולנתבעת להוצאות רבות מיותרות. לאור טענת התובעים כי לא חתמו על תוכנית מצב סופי של הנתבעת הוזמן נציג מאגף הפיקוח על הבנייה, והלה התייצב עם התוכניות לדיון. על אף שהתוכניות שהביא עמו נחזו להיות חתומות בחתימה מקורית של התובעים התעקשו התובעים כי החתימות מזויפות. בעקבות טענה זו ביקשה הנתבעת בדיון להביא חוות דעת גרפולוגית מטעמה לבחינת החתימות, בקשה לה הסכימו התובעים. לאחר שהנתבעת מינתה גרפולוגית מטעמה, וסביר להניח שאף שילמה לה, סרבו התובעים לשתף עמה פעולה ובעקבות כך נקבע דיון בתיק, בו, בהיעדר שיתוף פעולה של התובעים עם הגרפולוגית, הוסכם לבסוף על מינויה של גרפולוגית מוסכמת. הגרפולוגית נבחרה מתוך רשימה שהעבירו התובעים ובעלותה נשאו שני הצדדים להליך. על אף ממצאיה החד משמעיים של המומחית, מהם עלה כי מדובר בחתימות מקוריות של התובעים, המשיכו התובעים לטעון כי חתימותיהם מזויפות ולאור זאת נקבע התיק למספר דיוני הוכחות.

79. הנה כי כן, על אף תוצאות ההליך, לאור סרבול ההליכים בתיק שלא לצורך, ולאור ממצאי חוות הדעת של מומחית המוסכמת אשר תמכו בעמדת הנתבעת כפי שהובעה כבר בראשיתו של ההליך, לא מצאתי לחייב את הנתבעת בהוצאות ההליך מעבר להוצאות בהן נשאה. לפיכך אני קובעת כי על כל צד ישא בהוצאותיו.

80. היות ובתיק התביעה נותרו שתי תוכניות מקוריות מתיק הבניה של הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, מורה אני לנתבעת לשלוח מי מטעמה על מנת לקבל לידיו את שתי התוכניות לצורך השבתן לתיק הבנייה. אישור על הפקדתם בתיק הבנייה יומצא לתיק התביעה בתוך שבוע ימים מיום קבלת התוכניות.

יישלח לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יג' בסיוון תשע"ז (7.6.17)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין